

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4856/2538

นาย สุนทร ทองเย็น
นาย สว่าง คำตุ้ม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ศาล
ชั้นต้นวินิจฉัยว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นไปตามข้อตกลงและพิพากษาให้โจทก์
แพ้คดีไม่ชอบเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา138(3)โจทก์จึงมีสิทธิอุทธรณ์ได้ การที่ผู้เชี่ยวชาญมีความ
เห็นโดยใช้ถ้อยคำว่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันถือได้ว่าเป็นการให้
ความเห็นในลักษณะเป็นคำยืนยันหรือทำนองยืนยันว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคน
เดียวกันตรงตามคำทำของโจทก์จำเลยแล้วโจทก์ต้องแพ้คดีตามคำทำ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้แก่โจทก์ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์
จำนวน 40,000 บาท ตกลงชำระต้นเงินและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ภายใน
วันที่ 25 มกราคม 2532 เมื่อถึงกำหนดจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน
จำนวน 69,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 40,000 บาท
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์ลายมือชื่อ
จำเลยในหนังสือรับสภาพหนี้เป็นลายมือชื่อปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์และจำเลยตกลงทำกันให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลัก
ฐาน กรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ "นายส่วานคำต๋ม" บรรทัดที่มีเครื่องหมาย
ดอกจันในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2531 เอกสารหมาย จ.1
เปรียบเทียบกับลายมือชื่อจำเลยในช่องผู้กู้ตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4 ลายมือ
ชื่อจำเลยลำดับที่ 5 ด้านหลังเอกสารหมาย จ.3 ลายมือชื่อจำเลยในช่องผู้ค้ำประกัน
เอกสารหมาย จ.5 และลายมือชื่อจำเลยที่ได้จัดทำขึ้นต่อหน้าศาลเอกสารหมาย ล.1
ว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ หากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็น
ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน จำเลยยอมรับว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามฟ้องทุก
ประการและยอมแพคดี หากมีความเห็นว่าเป็นไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันโจทก์
ยอมแพคดี โจทก์และจำเลยต่างสละประเด็นอื่นทั้งหมดรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2536 ต่อมาผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจ
พิสูจน์แล้วมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติของการเขียนและคุณสมบัติของลายเส้นแตก
ต่างกัน แต่เนื่องจากตัวอย่างลายมือชื่อของจำเลยมีลักษณะการเขียนไม่คงที่ในกรณี
นี้จึงลงความเห็นว่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคล
คนเดียวกัน จึงเป็นไปตามที่โจทก์และจำเลยทำกันแล้ว โจทก์ต้องแพคดีตามคำทำ
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามรายงานการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้
เชี่ยวชาญมิได้ชี้ชัดลงไปว่าลายมือชื่อ "นายส่วาน คำต๋ม" ตามหนังสือรับสภาพหนี้
เอกสารหมาย จ.1 กับลายมือชื่อจำเลยตามที่ระบุไว้ในเอกสารตัวอย่าง มิใช่ลายมือ

ชื่อของบุคคลคนเดียวกัน กรณีจึงไม่อาจยุติตามคำทำของโจทก์และจำเลยได้เพราะความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่จะฟังเป็นยุติตามข้อตกลงทำกันของโจทก์จำเลยนั้น ผู้เชี่ยวชาญจะต้องยืนยันอย่างชัดเจนว่าลายมือชื่อ "นายส่ว น คำตู่" ตามเอกสารหมายเลข จ.1 กับลายมือชื่อจำเลยในเอกสารดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน ศาลชั้นต้นจึงควรมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไปการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ว พิพากษาให้โจทก์แพ้คดีจึงไม่ชอบ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า การที่ศาลชั้นต้นนัดพร้อมและแจ้งให้โจทก์จำเลยทราบความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกับมีคำสั่งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2536 ว่า กรณีเป็นไปตามที่คู่ความได้ตกลงทำกันคดีเป็นอันเสร็จการพิจารณาให้นัดฟังคำพิพากษาวันที่ 25 ธันวาคมพ.ศ. 2536 เวลา 9 นาฬิกา ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2536 โจทก์ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นในวันดังกล่าวแต่ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แย้งจนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาในวันที่ 28 ธันวาคม 2536 คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างการพิจารณา อุทธรณ์โจทก์จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นในเรื่องที่ศาลชั้นต้นแจ้งให้โจทก์และจำเลยทราบเกี่ยวกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แต่โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่มีได้เป็นไปตามข้อตกลงของโจทก์จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138(3) โจทก์จึงมีสิทธิอุทธรณ์ได้เห็นว่า ตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้างต้นเป็นการอุทธรณ์ว่า ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่

เป็นไปตามข้อตกลง ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นไปตามข้อตกลงและพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีไม่ชอบ จึงเป็นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138(3) โจทก์จึงมีสิทธิอุทธรณ์ได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกษายกอุทธรณ์โจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น แต่การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์เป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1) ทั้งอุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย เพื่อมิให้คดีล่าช้าโดยไม่จำเป็น ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกษาใหม่ คดีนี้ปรากฏว่า โจทก์จำเลยตกลงทำกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2536 ให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ "นายส่วาน คำดุ่ม" บรรทัดที่มีเครื่องหมายดอกจันในหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมาย จ.1 เปรียบเทียบกับลายมือชื่อจำเลยในหนังสือกู้เงิน 3 ฉบับ หนังสือคำประกัน 1 ฉบับ ตามเอกสารหมายจ.2 ถึง จ.5 และลายมือชื่อจำเลยที่จัดทำขึ้นต่อหน้าศาลชั้นต้นจำนวน 3 แผ่น ว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวหรือไม่หากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันจำเลยยอมแพ้ ถ้ามีความเห็นว่ามีไม่ใช่ลายมือของบุคคลคนเดียวกันโจทก์ยอมแพ้คดี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพิสูจน์แล้วมีความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันนั้นถือได้ว่าเป็นการให้ความเห็นในลักษณะเป็นคำยืนยันหรือทำนองยืนยันว่า ไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน ตรงตามคำทำของโจทก์จำเลยแล้วโจทก์จึงต้องแพ้คดีตามคำทำ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ